



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/511/2026, de 29 de mayo, por la que se formula la declaración de impacto ambiental de la concentración parcelaria de Piñuel, perteneciente al término municipal de Bermillo de Sayago (Zamora). Expte.: EIAO/2024/ZA/014.

El titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental.

Conforme a la normativa de aplicación en la fecha de solicitud, el proyecto de referencia, promovido por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en aplicación a lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en el Grupo 9. «Otros proyectos», del Anexo I de la citada ley, en concreto en el apartado a) «Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000 y áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad», y encontrarse dentro del punto 14.º «Concentraciones parcelarias que conlleven cambio de uso del suelo cuando suponga una alteración sustancial de la cubierta vegetal», puesto que el proyecto de concentración parcelaria presenta coincidencia territorial con la reserva de la biosfera transfronteriza «Meseta ibérica».

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

RESUELVO

Formular la declaración de impacto ambiental del proyecto de «Concentración Parcelaria de Piñuel, perteneciente al término municipal de Bermillo de Sayago (Zamora)», promovido por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Expte.: EIAO/2024/BU/009, que figura como anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este informe de impacto ambiental se hará público en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluido entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 29 de mayo de 2026.

*El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,*
Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE PIÑUEL, PERTENECIENTE AL TÉRMINO MUNICIPAL DE BERMILLO DE SAYAGO (ZAMORA). EXPTE.: EIAO/2024/ZA/014.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y PLAN DE RESTAURACIÓN.

1.1. EMPLAZAMIENTO			
Expediente. N.º	EIAO/2024/ZA/014	Promotor	Dirección General de Desarrollo Rural
Proyecto	Proyecto de concentración parcelaria de Piñuel (Zamora).		
Localización	El área a concentrar corresponde al anejo de Piñuel, término municipal de Bermillo de Sayago, en la comarca de Sayago, provincia de Zamora.	Polígonos catastrales	Del 83 al 101

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO						
PERÍMETRO Y SUPERFICIE DE LA ZONA A CONCENTRAR						
Zona de Concentración	Superficie total	2.308,83 ha	Número de titulares catastrales	198	Número de parcelas	2.392
	Superficie concentrable	1.602,60 ha				
	Superficie excluida	706,23 ha				
Zonas de exclusión	Se excluyen del proceso de concentración parcelaria la «Dehesa de Puercas» y la zona urbana y periurbana. Dicho perímetro podrá verse modificado en fases posteriores, en función de las inclusiones, rectificaciones o exclusiones que se acuerden.					
Perímetro	• Norte: Términos de Fariza, Luelmo y Abelón. • Oeste: Términos de Muga de Sayago, Villar del Buey, y Roelos. • Sur: Término de Almeida. • Este: Términos de Fresno de Sayago y Pereruela.					
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EN LA ZONA DE CONCENTRACIÓN						
Ríos y Arroyos	La totalidad de los terrenos del término de Piñuel vierten sus aguas de escorrentía al río Duero. Los arroyos y regatos son de agua discontinua, y los más importantes son los siguientes: por la zona oeste el «Arroyo de Peñaldomingo», que avanza por el término hasta unirse al «Arroyo de Las Llagas o Rivera de Fadoncino», que sale por el norte del término; al norte del «Arroyo de Peñaldomingo» se encuentra «La Rivera de Las Mielgas» que se une al «Arroyo de las Llagas o Rivera de Fadoncino» en el término de Fadón; y por la parte sur del término se encuentra el «Regato de Puente Los Valles» hasta unirse a la «Rivera de Sogo», que sale por la parte este del término.					
Bienes Comunales	Las parcelas municipales ascienden a 35, y todas ellas suman una superficie total de 205,74 ha. Por otra parte, la superficie que está ocupada actualmente por los caminos municipales asciende a 35,3 ha.					
Vías Pecuarias	El término de Piñuel carece de clasificación de vías pecuarias.					
Carreteras	Por la zona transcurren las siguientes carreteras: • Carretera de la Diputación Provincial de Zamora, ZA-P-2218, que une el término con Malillos y Torrefrades. • Carretera ZA-302, de Bermillo de Sayago a Fresno de Sayago, titularidad de la Junta de Castilla y León.					
Montes de utilidad Pública	Dentro del perímetro de concentración parcelaria se encuentra el monte de utilidad pública, en adelante MUP, número 72 «Peña Caballero», propiedad del Ayuntamiento de Bermillo de Sayago, el cual no está deslindado ni amojonado. El ámbito presenta colindancia con el MUP 73 «Terrones». del municipio de Pereruela.					

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				
RED BÁSICA DE INFRAESTRUCTURAS				
Red de saneamiento	No se prevé la apertura de desagües, limitándose el saneamiento a la limpieza y mejora de algunos cauces.			
Red de caminos	La red de caminos prevista en el estudio técnico previo es la siguiente: • Tipo I: Caminos mejorados con materiales de la zona, con una base de 0,15 m de espesor, anchura de 5 m, con cunetas de sección triangular de 0,75 m. de profundidad y talud 1/1. • Tipo II: Caminos compactados en tierra, con una anchura de 5 m y sin cunetas. • Tipo III: Caminos compactados en tierra, con una anchura de 4 m y sin cunetas. A todos los caminos se les dará una pendiente transversal del 2 % para facilitar la evacuación del agua hacia las cunetas.			
	TIPO DE SECCIÓN	Tipo I	Tipo II	Tipo II
	Anchura útil (m)	5	5	4
	Espesor zahorra (m)	0.15	-	-
	Ocupación total (m)	8,3	8	6
	Longitud (m)	22.378,37	12.167,49	5.406,62
Obras de fábrica	Se proyectan los pasos necesarios (caños, marcos prefabricados, badenes hormigonados y entronques con las carreteras) en los cruces naturales de agua atravesados por caminos (arroyos, regatos y desagües), así como en los puntos bajos susceptibles de posibles encharcamientos, o en tramos de gran longitud en los que se ha de evitar que el agua discurra durante un gran trayecto por la cuneta.			
Criterios concentración parcelaria	• Se orientarán las nuevas fincas de reemplazo a la creación de explotaciones ganaderas extensivas. • Se procurará que cada propietario reciba unos lotes de remplazo que se adecuen a las parcelas aportadas a la concentración. • Serán de especial consideración las parcelas provistas de mejoras como pozos charcas, redes de riego, etc. • Los linderos de las fincas de reemplazo deben ajustarse a accidentes naturales del terreno, arroyos, muros de piedra o cortinas, etc., de modo que se favorezca un mejor aprovechamiento del suelo y se evite la destrucción de estos elementos. • Deberá mantenerse la propiedad comunal de los principales enclaves en los que existen construcciones o charcas, así como de las parcelas de propiedad municipal donde existan bienes o equipamientos de interés público (sondeos, manantiales y depósitos de la red de abastecimiento de agua, etc.). • En las zonas donde la calidad agronómica del terreno es baja, se procurará adjudicar lotes de la mayor superficie posible. • Se procurará hacer fincas del mayor tamaño posible y con formas regulares que favorezcan el laboreo. • Deberá evitarse cualquier afección sobre los cauces de agua y sobre la capa freática. • En los casos en que se considere conveniente para la protección de las masas forestales más significativas, se podrán atribuir estos terrenos a restauración del medio natural o masas comunes.			

1.3. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES	
Red Natura 2000	La zona de concentración parcelaria no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Cauces	La zona de concentración es atravesada por el «Arroyo de Peñaldomingo», «La Rivera de Las Mielgas» y el «Regato de Puente Los Valles».

1.3. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES	
Hábitats de interés comunitario	• 4090–Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. • 6220–Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. • 6310–Dehesas perennifolias de Quercus sp. • 6510–Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). • 9230–Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica. • 9340–Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
Zonas Húmedas de Interés Especial	En el ámbito de la concentración parcelaria no se localiza ninguna Zona húmeda de interés especial.
Vías pecuarias	En el ámbito de la concentración parcelaria no hay clasificación de vías pecuarias.
Zonas Naturales de esparcimiento	En el ámbito de la concentración parcelaria no se localiza ninguna Zona Natural de Esparcimiento.
Árboles Notables	En la zona a concentrar no se encuentra ningún espécimen incluido en el Catálogo Regional de Árboles Notables.
Planes de recuperación o conservación de especies protegidas	En el ámbito de la concentración parcelaria no se desarrolla ningún plan de especies protegidas.
Reserva de la Biosfera	La zona de concentración parcelaria presenta coincidencia territorial con la reserva de la biosfera transfronteriza «Meseta Ibérica».
Red de transportes	Por la zona de concentración discurren las carreteras: ZA-P-2218 y ZA-302.
Yacimientos arqueológicos	En el ámbito de concentración parcelaria se identifican 5 yacimientos arqueológicos: «Ermita de la Cetre», «El Acetre/Rodillas del Mayuelo», «Nava del Salvador», «Laguna del Prado» y «Cerro Piñolino».

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El estudio de impacto ambiental describe y analiza los valores medioambientales presentes en la zona a concentrar, estudia alternativas, recoge los posibles impactos de la actuación tanto en la fase de formulación como en las fases de construcción y de explotación, y plantea medidas protectoras, correctoras y compensatorias para los impactos generados.

Se realiza un examen multicriterio de las distintas alternativas que resulten ambientalmente más adecuadas, y sean relevantes para el proyecto, incluida la alternativa cero o de no actuación, teniendo en cuenta criterios económicos, funcionales y ambientales. En función de los criterios de la concentración parcelaria se estudian tres alternativas:

- «Alternativa cero o de no actuación»: No se llevará a cabo ninguna actuación de concentración parcelaria.
- «Concentración parcelaria con el objetivo de lograr el máximo rendimiento por superficie»: Se trata de realizar una concentración parcelaria optimizada desde un punto de vista técnico, cuyo fin sería obtener la máxima rentabilidad agraria por superficie.
- «Concentración parcelaria eco-compatible»: Es la concentración parcelaria ambientalmente responsable, compatibilizando la mejora en las explotaciones agrarias y la producción agropecuaria, con la conservación del medio ambiente.

Tras el análisis de los factores sociales, económicos y ambientales, la alternativa seleccionada para llevar a cabo el proyecto es la «concentración parcelaria eco-compatible», ya que es la que presenta mayores ventajas.

Además, el documento incluye un inventario ambiental en el que se analizan el medio abiótico, el medio biótico, el medio perceptual, paisaje y el medio socioeconómico, así como una identificación y valoración de los impactos derivados del estudio de las interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales, que son clasificados en su mayoría como moderados y compatibles.

Con el fin de minimizar los efectos ambientales también se propone una serie de medidas protectoras, correctoras y compensatorias, y un programa de vigilancia ambiental, que garantice el cumplimiento de estas, tanto en la fase de formulación como en la de ejecución de las obras y la de explotación.

A su vez, en el estudio de impacto ambiental también se ha valorado la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos y catástrofes, la extracción de áridos, un estudio de emisiones de sustancias a la atmósfera, un proyecto acústico y un informe sobre prospección arqueológica.

Por último, se incluye en el estudio de impacto ambiental el documento de síntesis y los siguientes planos: plano de situación, perímetro a concentrar y zona excluida, bienes de dominio público, usos del suelo, unidades de paisaje, plano general de las obras y mapa de ruido.

3. TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE.

Solicitud de inicio del procedimiento.

Con fecha 26 de julio de 2018, tiene entrada en el registro de la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de la Junta de Castilla y León la solicitud de inicio del procedimiento de concentración parcelaria del anejo de Piñuel, perteneciente al término municipal de Bermillo de Sayago (Zamora), presentada por el alcalde del Ayuntamiento de Bermillo de Sayago, en representación de dicho ayuntamiento, en base al Acuerdo Plenario celebrado con fecha 27 de junio de 2018.

Información pública. La Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como con la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica, y con el artículo 55 del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental de la concentración parcelaria de Piñuel (Zamora). El periodo de información pública se inició mediante anuncio oficial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 102, de 28 de mayo de 2024, y fue expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bermillo de Sayago, sin que se hayan recibido alegaciones.

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León consultó a las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

<i>Administraciones públicas afectadas y personas interesadas</i>	<i>Emisión de informe</i>
Subdelegación del Gobierno en Zamora	SI
Confederación Hidrográfica del Duero	SI
Agencia de Protección Civil y Emergencias	SI
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora (informa la DG de Patrimonio Natural y Política Forestal)	SI
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora	SI
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora	NO
Diputación Provincial de Zamora	NO
Ecologistas en Acción Castilla y León	NO

Todos los informes emitidos se han tenido en cuenta en la formulación de la presente declaración de impacto ambiental:

- La Subdelegación del Gobierno en Zamora, informa que en la zona de concentración parcelaria existe infraestructura energética básica competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en particular la línea de transporte de energía eléctrica 400 kV «Valdecarretas – Villarino», propiedad de Red Eléctrica de España, S. A. U.
- La Confederación Hidrográfica del Duero, una vez examinada la documentación del proyecto, indica una serie de aspectos relacionados con el medio hídrico que deben ser tenidos en cuenta por el promotor, en relación con la ejecución del proyecto de concentración parcelaria, recogidos en esta declaración de impacto ambiental.

Además, informa que la zona a concentrar se encuentra sobre el área de captación de la zona sensible «Embalse de Villalcampo» y sobre la zona de influencia de la zona de captación de agua para abastecimiento de la masa «Ribera de Sogo» y «Embalse de Villalcampo». A su vez, también indica que la concentración parcelaria afecta a los cauces de la «Ribera de las Mielgas», «Riviera de Fandocino o Arroyo de las Llagas», «Regato de Puente de los Valles», y varios arroyos de menor entidad tributarios a los anteriores. Asimismo, la zona presenta también innumerables espejos de agua sin clasificar, muchas de ellas como un rosario de pozas a lo largo de los cauces citados.

Por otro lado, indica que la concentración parcelaria se ubica sobre las cuencas vertientes de las masas de agua superficiales «30400426 – Rivera de Fandocino» y «30400425 – Rivera de Sogo», ambas con un estado «peor que bueno». En cuanto a las masas de agua subterráneas, se sitúa sobre la masa de horizonte inferior «400040 – Sayago», que presenta un buen estado cuantitativo y químico.

En relación con las parcelas con derechos de agua, la zona a concentrar no presenta extracciones de agua subterránea, debido a que está situada sobre un batolito granítico impermeable.

Por último, informa que la zona a concentrar presenta un altísimo valor ecológico, incluyendo extensas superficies silvopastorales de aprovechamiento ganadero.

- La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe en el que se indica que, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es medio.

Según el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el índice de riesgo local es moderado y el índice de peligrosidad, bajo.

De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), el riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera no ha sido delimitado.

Por último, atendiendo al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas, el municipio de Bermillo de Sayago no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

- La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con espacios naturales protegidos, planes de especies protegidas, zonas húmedas de interés especial, árboles notables, montes protectores, zonas naturales de esparcimiento, vías pecuarias, propuesta de microrreservas de flora ni con flora protegida. En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras de protección o valores naturales.

La zona de concentración parcelaria no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000, sin embargo, presenta coincidencia territorial con la reserva de la biosfera transfronteriza «Meseta Ibérica». A su vez, también es coincidente con el MUP 72 «Peña Caballero», perteneciente al Ayuntamiento de Bermillo de Sayago y presenta colindancia con el MUP 73 «Terrones», en el término municipal de Pereruela.

Se estima que, aproximadamente, el 50 % de la superficie objeto de la concentración parcelaria, que se ubica fuera de montes de utilidad pública, se corresponde con terrenos con la consideración jurídica de monte según la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, destacando las formaciones adehesadas de encima (*Quercus ilex subsp. Ballota*) y rebollo (*Quercus pyrenaica*), así como los terrenos de matorral, prado y pastizal.

De acuerdo con el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (LIG) del IGME, la zona de concentración parcelaria presenta coincidencia territorial con el LIG CI042 «Granito biotítico episienitizado con megacristales», cantera Fernández Saiz, en Piñuel.

En el ámbito de la concentración parcelaria, fuera de zonas de especial conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, existen los siguientes hábitats de interés comunitario (HIC) incluidos en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 4090–Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, 6220–Zonas subestépicas de gramíneas

y anuales del *Thero-Brachypodietea*, 6310—Dehesas perennifolias de *Quercus sp.*, 6510—Prados pobres de siega de baja altitud (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 9230—Robledales galaico-portugueses con *Quercus robur* y *Quercus pirenaica*, y 9340—Encinares de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia*.

En cuanto a fauna protegida, en el ámbito de la concentración parcelaria se localizan diversas especies de fauna protegida ubicadas fuera de figuras de protección con normativa específica para esas especies, entre ellas destaca el milano real (*Milvus milvus*), en peligro de extinción. Además, la zona de concentración es utilizada como área de campeo y alimentación por un buen número de especies protegidas, como el alimoche común (*Neophron percnopterus*), catalogada como «vulnerable» en el CEEA.

En cuanto al grupo de los mamíferos, cabe destacar la presencia potencial del topillo de cabrera (*Iberomys cabrae*) así como distintas especies de quirópteros como el murciélago ratonero grande (*Myotis myotis*), catalogadas como «vulnerable» en el CEEA.

Respecto a zonas de interés para la fauna, en el área objeto de concentración se presenta la «Laguna del Bonal», así como diversas charcas, depresiones húmedas, zonas encharcables y balsas de riego, cuya presencia resulta vital al ser utilizados por los vertebrados de mayor tamaño como bebederos y ofrecer zonas de refugio y alimentación a numerosas especies de invertebrados, anfibios, reptiles y micromamíferos, entre los que destaca el topillo de cabrera, que en algunos casos completan en ellos su ciclo vital.

En lo que se refiere al paisaje, el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica la zona de concentración parcelaria en la unidad de paisaje 49.03 «El Sayago», en el tipo de paisaje: Penillanuras salmantino-zamoranas y piedemonte de los Montes de León, perteneciente a la asociación de paisaje Penillanuras y piedemontes. La concentración parcelaria implicará una simplificación de los componentes del paisaje y una pérdida de calidad de la escena, por lo tanto, se deberá adoptar las medidas propuestas en esta declaración de impacto ambiental, que minimicen los impactos residuales que, inevitablemente, puedan llegar a producirse.

Por último, la viabilidad ambiental del proyecto queda condicionada al cumplimiento de una serie de medidas ambientales incluidas en esta declaración de impacto ambiental, así como a las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en esta declaración.

- La Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente informa favorablemente al proyecto de concentración parcelaria, indicando una serie de condicionantes en relación con el alumbrado y el almacenamiento y gestión de residuos, que se han incorporado en esta declaración de impacto ambiental.
- El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora en un primer informe, indica una serie de deficiencias que se han encontrado en la documentación remitida, entre ellas, comunica que no se han tenido en cuenta las medidas correctoras propuestas por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora y se ha obviado el informe arqueológico, por lo que emite informe negativo.

En un segundo informe, emitido después de la respuesta dada por el promotor al informe negativo, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora emite informe favorable, con una serie de observaciones que se incluyen en el condicionado de esta declaración de impacto ambiental.

Remisión al promotor de los informes y alegaciones. Los informes recibidos durante los trámites de información pública y de consultas fueron remitidos al promotor, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para su consideración en la redacción, en su caso, de una nueva versión del proyecto y estudio de impacto ambiental. El promotor da respuesta a todos los informes recibidos.

Inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria. Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha 9 de abril de 2026, la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural solicita el inicio de la evaluación ambiental ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

Recepción y análisis técnico del expediente. El 15 de abril de 2026, se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, procedente del Servicio de Ordenación de Explotaciones de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el expediente de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, procediéndose al análisis técnico de este en virtud del artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El expediente contiene, entre otros documentos, la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria y el expediente de solicitud.

Todos los informes recibidos se han tenido en cuenta para la formulación de la presente declaración de impacto ambiental.

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se determina, a los solos efectos ambientales, informar favorablemente la ejecución del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental, y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. *Actividad evaluada.* La presente declaración de impacto ambiental se refiere al estudio técnico previo de la concentración parcelaria de Piñuel (Zamora), de abril de 2021, así como a su correspondiente estudio de impacto ambiental de abril de 2024, y al resto de información y documentación complementaria que figura en el expediente, siendo el proyecto promovido por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales. El informe emitido al respecto por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos

no causarán perjuicio a la integridad de espacios protegidos Red Natura 2000, ya que la concentración parcelaria no presenta coincidencia territorial con ninguno de ellos. Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Por otro lado, la concentración parcelaria se considera compatible con la utilidad pública de los MUP, siempre y cuando se cumplan las medidas ambientales recogidas en esta declaración de impacto ambiental, así como con la reserva de la biosfera transfronteriza «Meseta Ibérica», cumpliendo los objetivos de gestión y conservación de esta.

Por último, se considera que las actuaciones del proyecto no supondrán afecciones significativas a terrenos con la condición jurídica de montes no demaniales, a hábitats de interés comunitario fuera de ZEC y a la fauna protegida, además no afectará a la conservación de la propuesta de lugar geológico o paleontológico de interés especial, siempre y cuando se apliquen las condiciones incluidas en esta declaración de impacto ambiental. Sin embargo, este proyecto sí que tendrá una indudable repercusión paisajística, cuya afección se verá reducida significativamente con el cumplimiento de las medidas que se relacionan a continuación.

2. Medidas protectoras. Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado son las siguientes, además de las contempladas en el estudio de impacto ambiental y demás documentación complementaria que figura en el expediente, en lo que no contradigan lo estipulado en esta declaración de impacto ambiental:

- a) Diseño del nuevo parcelario. Adaptación de las formas del nuevo parcelario de concentración a los elementos naturales y topografía del terreno, evitando excavaciones y nivelaciones innecesarias.

El nuevo parcelario de concentración mantendrá los cursos y masas de agua sin alteración y tendrá en cuenta las charcas, balsas de riego, depresiones encharcadizas, praderas húmedas, etc. con independencia de su régimen de protección, estacionalidad, etc., dado el importante papel ecológico que desempeñan.

Se promoverá la conservación de las márgenes de caminos, linderos, ribazos, paredes y muros de piedra, balsas, abrevaderos y alineaciones arboladas, que desempeñan un importante papel ecológico y paisajístico, así como de otros elementos del patrimonio etnográfico tradicional propios de la comarca, como pontones, fuentes, corrales, chozos, etc., por el importante papel ambiental que cumplen para numerosas especies, además de por su valor patrimonial local.

- b) Diseño de la red viaria. Se adoptará como criterio general el de máxima adaptación de la red de caminos a los trazados en planta existentes y a la morfología natural del terreno, sin perjuicio de que tales criterios puedan alterarse puntualmente previo acuerdo con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

Se adaptará la rasante de los caminos a la topografía del terreno, evitando grandes movimientos de tierras. En caso de la existencia de caminos empedrados, cuyo origen pueda ser histórico, se evitará en lo posible cualquier intervención en ellos.

Con respecto a los caminos de nueva creación, en su ejecución se deberá asegurar la integración paisajística, adoptándose trazados no excesivamente rectilíneos. Asimismo, se procurará que sus trazados transiten lo más alejado posible los cursos de agua, así como de charcas, balsas, etc., evitando itinerarios paralelos y próximos a ellos.

En los caminos que precisen alguna actuación y que estén delimitados por cerramientos de piedra, se eliminará solo una de las paredes, la que estuviera en peor estado de conservación o la que implique la eliminación de menos arbolado, y se procederá, siempre que sea técnicamente posible, a la reposición del muro demolido en la margen del nuevo vial. En cualquier caso, la piedra se aprovechará para restaurar o reponer el cerramiento demolido u otros cerramientos existentes.

En todo caso, se considera necesario modificar la tipología de camino proyectada en determinados tramos de la nueva red, dada su incidencia, bien a valores forestales, paisajísticos o acceso a zonas sensibles:

- El tramo de adecuación del camino A-1, proyectado de tipo I, se deberá ajustar a la anchura existente.
- El tramo de adecuación de camino G, proyectado de tipo I, se deberá cambiar a tipo II.
- El tramo de camino J entre la localidad de Piñuel y la intersección con el camino G, proyectado de tipo I, se deberá ajustar a la anchura existente.
- Los tramos de adecuación del camino K, proyectado de tipo II deberá ajustarse al trazado existente. El tramo de nueva construcción del camino K, proyectado de tipo I, se deberá cambiar a tipo II.
- El tramo de adecuación del camino M, en su parte inicial desde la localidad de Piñuel, proyectado de tipo I, se deberá ajustar a la anchura existente.

Siempre que las características de los cauces y riberas lo permitan por volumen de agua circulante, estacionalidad, etc., se priorizará la construcción de badenes de hormigón para atravesar cauces y riberas en lugar de puentes, pasos con tubos y obras de fábrica similares. En caso de ser precisa la ejecución de estos últimos, se revestirán con la piedra granítica propia de la zona para minimizar el impacto visual. Si existiera un pontón o puente de piedra antiguo, se planteará la posibilidad de construir la nueva infraestructura suficientemente separada de la original para evitar su afección, tanto física como estética.

Durante la fase de obras, las infraestructuras y obras auxiliares, como elementos móviles, zonas de acopio, parque de maquinaria, escombreras, vertederos de excedentes de excavación, etc. se situarán preferentemente en el entorno inmediato de la localidad de Piñuel o en parajes que ya tengan esta finalidad, al objeto de minimizar el impacto sobre zonas de vegetación natural y evitar la afección a hábitats de interés comunitario, zonas con arbolado, zonas consideradas esenciales para la fauna o cualquier otra del medio natural que pueda resultar especialmente sensible.

En ningún caso se circulará con la maquinaria por fuera de las áreas replanteadas, ni se atravesarán cauces de arroyos o zonas encharcadas.

- c) Señalización. Con la intención de evitar posibles impactos accidentales, con carácter previo a la ejecución de las obras deberá jalonarse o balizarse sobre el terreno aquellos elementos más singulares que sean susceptibles de verse sometidos a algún tipo de riesgo por la construcción o ampliación de algún camino, como pudieran ser los yacimientos arqueológicos, las paredes de piedra más singulares, árboles notables, hábitats de interés comunitario, flora catalogada, charcas y otros elementos de valor natural o cultural que deben ser preservados.

Deberá evitarse la afección de aquellos caminos a acondicionar que cuenten con señalización vertical, informativa o interpretativa, incluidas las señales que identifiquen los terrenos como cinegéticos. En el caso que fuera necesaria la retirada de dicha señalización o sufriera algún deterioro, se procederá a su reposición.

- d) Protección infraestructuras. Se deberá respetar la servidumbre de vuelo de la infraestructura eléctrica «Valdecarretas – Villarino» propiedad de Red Eléctrica de España, S.A.U.

Cualquier modificación del terreno, modificación o nueva edificación, o modificación o nueva construcción de infraestructuras tales como caminos, canalizaciones, etc., que afecte a las zonas de servidumbre de dicha línea eléctrica deberá contar con la autorización correspondiente, que tomará en especial consideración la normativa vigente en materia de seguridad, haciendo hincapié en lo relativo a distancias de seguridad recogido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 y en las consideraciones que a su efecto estime indicar la entidad propietaria de la línea eléctrica.

- e) Protección de los suelos. Los movimientos de tierras que sean necesarios para la ejecución del proyecto se efectuarán de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente la tierra fértil para su aprovechamiento posterior en la adecuación de los terrenos alterados. El acopio se realizará en cordones de reducida altura para evitar la compactación de la tierra y el arrastre de los nutrientes por escorrentía. Si el tiempo de permanencia de estas acumulaciones es elevado, se procederá a su revegetación con especies vegetales adecuadas para evitar la pérdida de funcionalidad.
- f) Protección de las aguas. Como norma general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales, así como la eliminación de cauces que en la actualidad actúen como drenajes en la zona de actuación. Las obras se deberán definir estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la concentración parcelaria va a respetar en todo momento el trazado original de los cauces públicos, tanto en su dimensión longitudinal como en su sección, evitando la realización de obras de corta y alineaciones rectas de los mismos. Asimismo, deberá asegurarse que las obras de paso de los cauces que, en su caso, se pretendan construir, se ejecuten con la sección suficiente para evacuar la avenida de los 100 años de periodo de retorno.

Se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de 5 m en cada margen establecida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Las zonas de servidumbre se deberán dejar completamente libres de cualquier obra que se vaya a realizar.

Se exceptuarán de la concentración parcelaria todos los bienes que constituyen el dominio público hidráulico, así como los títulos jurídicos (autorizaciones y concesiones) que habilitan para su utilización en particular. Asimismo, se debe contemplar la existencia de los regadíos presentes, con expresión de sus derechos concesionales.

Se establecerán las medidas necesarias para evitar los procesos erosivos que pudieran producirse durante las obras o después de su finalización en los cauces y sus cuencas de escorrentía.

Se deberá evitar, en la medida de lo posible, la ejecución de nuevas estructuras longitudinales (motas) que impidan la conectividad lateral de los cauces con sus riberas y llanuras de inundación, así como con el medio hiporreico. En el caso de motas ya existentes, se estudiará la viabilidad de su eliminación en condiciones de seguridad para las personas y los bienes, con el fin de devolver a los cauces su funcionalidad original.

Si fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas o la realización de un vertido al dominio público hidráulico, será preciso obtener del Organismo de Cuenca la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda, teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

Para la elección de la ubicación de instalaciones auxiliares, se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico, de la zona de servidumbre de los cauces, la zona de policía y los terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad. Además, estas instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

Para las aguas residuales generadas en las instalaciones eventuales como aseos, duchas, etc., se instalará un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales, para ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, se deberá disponer de forma previa de la correspondiente autorización de vertido por parte del Organismo de cuenca.

Se fomentará en el procedimiento de concentración parcelaria que los cursos de agua, con su vegetación de ribera asociada, pasen a ser o se mantengan como terrenos de titularidad pública, incluyendo vaguadas, praderas húmedas y zonas encharcables, donde además es frecuente la presencia de elementos constructivos tradicionales, como pasos, pontoneras, fuentes, abrevaderos, molinos, etc., que se conservarán e integrarán en la titularidad pública.

Se garantizará el mantenimiento de los drenajes naturales de la zona objeto de la concentración parcelaria, así como los elementos tradicionales vinculados al agua, tales como fuentes, manaderos, pozos, puentes y pontoneras, etc.

No se podrán verter aceites, gasóleos, residuos o desperdicios y productos de ningún tipo a los cursos de agua. Tampoco se podrán lavar máquinas, vehículos o herramientas con el agua de los cauces presentes en el ámbito, ni efectuar cambios de aceites o grasas en la zona de operaciones,

Es necesario el mantenimiento de la vegetación de ribera autóctona existente en la zona de actuación, puesto que desempeña importantes funciones ecológicas e hidrológicas.

Se trasladará a los propietarios la importancia que tiene el mantenimiento de los cauces y sus riberas en estado natural, así como el resto de los elementos que integran el dominio público hidráulico.

Se deberán tomar todas las precauciones que se consideren oportunas para asegurar que no se produzca un enriquecimiento de nutrientes procedentes de fertilizantes químicos o por carga ganadera, ni de plaguicidas en las aguas subterráneas y/o superficiales.

El proyecto de concentración parcelaria deberá alinearse con los objetivos del Plan Hidrológico vigente para las masas de agua afectadas, que pueden resumirse en prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua y reducir o limitar la entrada de contaminantes en dichas aguas. Además, deberá acreditarse que la ejecución de las obras asociadas a la concentración parcelaria y la posterior explotación de las fincas resultantes no supondrá un empeoramiento del estado global de estas masas de agua afectadas y contribuir a reducir la contaminación de estas masas mediante medidas correctoras adecuadas relacionadas con la reducción del empleo de fertilizantes y fitosanitarios.

De acuerdo con el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, se deberá realizar una identificación y valoración de impactos sobre las masas de agua que incluya,

además de la afección a la red hidrográfica, la incidencia de las diversas fases del proyecto en los indicadores de estado que se utilizan para evaluar el estado de las masas de agua, que será remitido al Organismo de cuenca.

Se deberá contemplar la restitución de la titularidad estatal de los terrenos de hidrografía natural, que constituyen dominio público hidráulico, y cuya titularidad catastral actual está atribuida a particulares o entidades locales.

Se evitará establecer zonas de acopios de materiales potencialmente contaminantes, zonas de estacionamiento o mantenimiento de vehículos o maquinaria, en zonas de sustrato permeable sobre masas de agua subterránea, o en la proximidad de masas de agua superficial y su zona de policía.

En fase de ejecución del proyecto de concentración parcelaria, se realizará una valoración del estado de la masa de agua «30400425 – Rivera de Sogo», como masa más afectada, mediante la realización de 2 determinaciones analíticas a lo largo de las obras, una de ellas en el último tercio del plazo de ejecución del proyecto, y otra a los 6 meses posteriores a la finalización, y en la que se determinen los indicadores biológicos, físico-químicos y químicos que se utilizan para la evaluación del estado de las masas de agua. El punto de muestreo será el punto de inicio de la citada masa de agua, en el tramo 30501662, en unas pozas situadas antes de abandonar la zona a concentrar, coordenadas UTM aproximadas (X: 250.731; Y:584.625) ETRS89 H30. Debido a la alta estacionalidad de este curso de agua, estas valoraciones se realizarán entre los meses de noviembre y abril, y os resultados serán puestos en conocimiento del Organismo de Cuenca.

Se establecerán bandas de retención de sedimentos en las márgenes de los cauces públicos que sean susceptibles de recibir aportes de sedimentos durante las obras, para lo cual se solicitará la oportuna autorización a la Confederación Hidrográfica del Duero.

Se deberá respetar la correspondiente banda de protección de los cauces de los ríos y arroyos afectados por el proyecto, así como por sus vías de acceso. De igual forma, no se admitirán, en ningún caso, acciones que pongan en riesgo el buen estado de las zonas protegidas por la Directiva Marco del Agua. Tanto en la banda de protección de los cauces, como en las zonas protegidas por la Directiva Marco del Agua, no se permitirán los movimientos de tierras, cimentaciones, apertura de zanjas o construcción de viales, la circulación masiva de vehículos y maquinaria pesada.

Los cruces con el Dominio Público Hidráulico deberán garantizar el no deterioro de las masas de agua y la no afección a las zonas protegidas del vigente Plan Hidrológico.

- g) Perímetros de protección. Las zonas de captación de aguas superficiales y subterráneas para abastecimiento dentro de la zona de concentración, actuales y futuras, deberán ser especialmente preservadas durante las obras de la concentración.

Se establecerán bandas de protección de la calidad del agua de 5 metros de los cauces de corrientes naturales, así como de los lechos de los lagos y lagunas y los embalses superficiales.

- h) Protección de la fauna. Se debe realizar una adecuada planificación espacio-temporal de las distintas actuaciones a realizar durante la fase de construcción para minimizar los impactos negativos sobre la fauna y los hábitats naturales afectados.

Se deberán respetar las zonas de refugio, nidificación y cría de las especies protegidas, así como de las principales especies cinegéticas.

En la ejecución de las obras se respetarán aquellas infraestructuras naturales (cuevas) o artificiales (puentes), que alberguen cavidades u oquedades que puedan servir de refugio para los quirópteros cavernícolas.

Las actuaciones que puedan afectar a los cursos de agua o drenajes se efectuarán en época de máximo estiaje, para minimizar efectos adversos en los ecosistemas acuáticos.

- i) Protección de los hábitats naturales y la vegetación. Cualquier actuación que pueda afectar a los límites de los MUP, tanto el incluido dentro del perímetro de la concentración como el colindante, deberá ser acordada previamente con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. Esta prescripción será de especial aplicación en los trabajos de adecuación de los caminos de la nueva red proyectada I, I-3, J, L, N y O en el MUP 72 «Peña Caballero», y el camino B en el MUP 73 «Terrones».

Se aplicará el procedimiento descrito en la Instrucción 1/2025, de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural y de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para todos los montes de utilidad pública ubicados en el ámbito del proyecto, con el fin de articular su colaboración en la conservación de los elementos naturales y el dominio público pecuario y forestal afectados por los procesos de concentración parcelaria y asegurar el mantenimiento de la superficie declarada de utilidad pública del monte en cuestión.

Esta concentración parcelaria no deberá implicar, a priori, cambios de uso del suelo en parcelas con la condición jurídica de monte, arbolado o desarbolado, según la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. En el caso de que no pueda garantizarse lo anterior deberá acordarse previamente con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

En las parcelas que alberguen vegetación natural, es decir, todas aquellas cuyo uso no se corresponda a cultivos, se mantendrán a ser posible con dichos usos.

En el procedimiento de concentración parcelaria se procurará, siempre que resulte posible, la incorporación de los HIC y de las masas arboladas a los terrenos comunales o a restauración del medio natural.

La posible eliminación de arbolado deberá ser acordada con el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. En todo caso, en lo que respecta al arbolado y formaciones forestales dispersas en terrenos agrícolas, se asegurará el cumplimiento de lo recogido en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, en particular en su Disposición Adicional Cuarta.

En lo que respecta a las plantaciones que, en su caso, fuesen necesarias, se considera de especial relevancia asesorar a los propietarios sobre la importancia de la utilización de especies autóctonas en las posibles forestaciones.

Se promoverá la preservación de enclaves forestales, así como el mantenimiento de árboles viejos, secos, con oquedades o con epífitas adheridas, ya que resultan fundamentales para la conservación de multitud de especies, entre las que destacan particularmente aves y quirópteros. Asimismo, se identificará la situación de las masas arboladas, formaciones adehesadas, árboles singulares y/o de gran porte, y se establecerán las actuaciones necesarias para garantizar su conservación y siempre que sea posible, se evitará la eliminación de arbolado.

Se respetarán de manera general los cerramientos de piedra, así como el arbolado ligado a ellos, y en el caso de que fuera necesario proceder a la corta o poda de algún ejemplar, será preciso ponerse en contacto con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. Cualquier desperfecto en dicho patrimonio natural y del paisaje rural deberá ser restaurado en las condiciones originales, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.

No se permitirá la corta o eliminación de ningún ejemplar arbolado con diámetro normal superior a 15 cm que, previamente, no haya sido marcado por el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, que especificará en su caso los medios con los que se deba realizar la poda o apeo del ejemplar afectado.

- j) Sanidad vegetal. Los restos de especies arbóreas de coníferas con diámetro mayor de 7 cm y las frondosas y especies arbustivas, excepto el castaño y el aliso, deberán ser retirados del monte o eliminados mediante trituración o quema en un plazo inferior a 15 días. Se podrá sustituir la trituración o quema de los restos de mayores dimensiones si se realiza el descortezado de aquellos restos con diámetros susceptibles para ello, para coníferas, y si se cortan en reducidas dimensiones y se agrupan en pequeños montones, para frondosas y especies arbustivas.

En el caso de los castaños y alisos se deberá limpiar las herramientas de corte de poda con lejía diluida al 50 % o pulverización con alcohol antes de comenzar y terminar la intervención de cada árbol. Los cortes de podas deberán ser eliminados mediante quema siempre que sea posible, o por el contrario habrá que retirarlos a un lugar adecuado mediante camiones o contenedores cerrados o tapados con lonas, de manera que se evite la dispersión de las esporas de hongos patógenos.

Se deberá evitar realizar heridas a los árboles que no se corten, y los cortes de poda deberán ser limpios. Tras las podas las heridas deben ser desinfectadas y selladas para evitar la entrada de patógenos en los tejidos frescos.

El uso de fuego para la eliminación de los restos vegetales está prohibido entre el 12 de junio y el 12 de octubre, y requerirá autorización específica fuera de este periodo.

- k) Protección de valores forestales. Se identificará la situación de las masas arboladas, árboles singulares y/o de gran porte y se establecerán las actuaciones necesarias para garantizar su conservación. Siempre que sea posible se evitará la eliminación de arbolado.
- l) Protección de los terrenos cinegéticos. En relación con las especies de fauna cinegética presentes en el área de implantación de la concentración parcelaria, serán de aplicación las medidas generales recogidas en cuanto a la fauna, así como cuantas medidas preventivas o correctoras se establecen en el estudio de impacto ambiental. Deberá mantenerse en su ubicación y estado cualquier tipo de señal que identifique estos terrenos como cinegéticos; en caso de que alguna pudiera verse afectada por el proyecto, deberá ser repuesta en su lugar correspondiente conforme a la legislación vigente.
- m) Protección del paisaje. En lo que respecta a las lindes, se valorará positivamente la conservación del arbolado y de los setos autóctonos asociados a los linderos, así como de otros elementos interesantes del paisaje.

Se procurará conservar el mosaico agroganadero y forestal resultante del manejo ancestral del territorio, así como los elementos etnográficos asociados, tanto por su valor ambiental, como por ser representativo de la identidad local y de la cultura tradicional.

El proyecto identificará los linderos, cortinas, muros de piedra y otros elementos lineales que puedan verse afectados por la concentración, al objeto de salvaguardar aquellos de mayor valor, que se encuentren mejor conservados o cuyo papel sea determinante para la conservación de la biodiversidad y el paisaje.

Los elementos artificiales que queden incorporados al medio natural tras las obras tendrán unos acabados con tonalidades cromáticas que permitan su adecuada integración en el entorno, evitando las texturas y colores destacados y contrarios a los tonos naturales propios de la zona.

- n) Protección contra incendios. Se deberá cumplir con lo establecido en la Orden vigente por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

Durante el tiempo en el que se use maquinaria o equipos cuyo funcionamiento genere o pueda generar deflagración, chispas o descargas eléctricas, una persona deberá supervisar los trabajos con el fin de detectar cualquier incendio incipiente que pudieran provocar; dicho responsable revisará la zona de obras y sus alrededores al final de la jornada de trabajo, comprobando que no existe ningún peligro.

No se podrán usar desbrozadoras mecánicas acopladas a tractores durante la época de peligro alto de incendios forestales en los trabajos de trituración o desbroce. En esta época el desbroce sólo se podrá realizar usando desbrozadoras manuales.

En el caso de incendio se procederá a su inmediata extinción, informando inmediatamente y de forma simultánea al Centro Provincial de Mando de Zamora y a Emergencias de Castilla y León.

- o) Contaminación lumínica. El alumbrado exterior de las posibles instalaciones deberá cumplir con lo establecido en el R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, y en concreto lo previsto en la ITC-EA-03 «Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta», considerando la categoría de la zona de vulnerabilidad lumínica como E2 «Áreas de brillo o luminosidad baja».
- p) Gestión de residuos. Las zonas de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos deberán estar delimitadas, señalizadas y con soleras de hormigón impermeables, y las de residuos peligrosos además deberán estar bajo cubierta y tener sistemas de recogida y contención de derrames accidentales, tales como cubetos, arquetas ciegas, etc.

Se deberá elaborar un estudio de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Se cumplirá la normativa vigente en materia de residuos y suelos contaminados y se llevará a cabo una adecuada gestión de todos los residuos generados. Se evitará el manejo incontrolado y la posibilidad de contaminación directa o inducida en la gestión de aceites, combustibles y residuos de vehículos y maquinaria en general. No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de mantenimiento, repuesto o reparaciones en la maquinaria y vehículos fuera de las zonas específicamente adecuadas para ello, evitándose en todo momento el vertido de sustancias que puedan contaminar el suelo, las aguas y los acuíferos de la zona.

En caso de accidente o vertido accidental de residuos peligrosos, deberá procederse a la retirada y entrega a gestor autorizado de residuos, y a la recogida y gestión del suelo afectado conforme establezca la normativa de residuos y suelos contaminados.

Antes de proceder a la recepción de las obras, el contratista acreditará fehacientemente la correcta gestión de los residuos generados, y al finalizar las actuaciones se retirarán todos los materiales sobrantes y todos los residuos recogidos, y se entregarán a gestor autorizado, conforme a la legislación vigente que lo regula y garantizando en todo momento que no se produzcan afecciones negativas sobre la calidad del agua de ningún curso fluvial ni acuífero cercano, así como de los suelos, devolviendo la zona a su estado original.

Si durante el movimiento de tierras apareciese cualquier tipo de residuo en el suelo, ya sean domésticos o de construcción y demolición u otros, deberá procederse a su retirada inmediata y a su entrega a gestor autorizado.

- q) Protección de la atmósfera. Para evitar la producción de polvo, se efectuarán riegos periódicos en la zona de ejecución de las obras si las condiciones meteorológicas y circunstancias del trabajo lo aconsejan, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin, con objeto de cumplir la normativa vigente de protección del medio ambiente atmosférico.
- r) Contaminación acústica. Se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León, cumpliéndose los niveles establecidos de transmisión de ruido por causas derivadas del proyecto.
- s) Proyecto de Restauración del Medio Natural. El plan de restauración del medio natural se centrará especialmente en la reconstrucción de paredes tradicionales, la recuperación de elementos etnográficos, fuentes, charcas, etc. Frente a la propuesta de plantaciones, se promoverá la regeneración de la vegetación natural de las parcelas destinadas a tal fin, acotando al pastoreo dichas parcelas.

Una vez finalizadas las obras asociadas al proceso de concentración parcelaria, se recuperarán las zanjas y huecos de excavación que hayan podido generarse, procurando su restitución a las condiciones originales. En el proceso de restauración, deberá prestarse especial atención a las posibles afecciones al sistema hidrológico y al mantenimiento de drenajes naturales.

- t) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. En el caso de accidentes no previstos, que puedan suponer un deterioro temporal de las masas de agua, el promotor deberá presentar la documentación a que se refiere el artículo 22 de la normativa del Plan Hidrológico vigente.

Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

- u) Cambios de uso de suelo. El cambio de uso del suelo en los procesos de concentración parcelaria deberá regirse por la normativa de montes de Castilla y León, en la que se señala que la consejería con competencias en materia de agricultura y la consejería competente en materia de montes delimitarán conjuntamente en las bases de concentración los terrenos que deben ser adscritos a uso forestal y aquellos que deben ser autorizados para cambiar al uso agrícola, como consecuencia de su integración en las nuevas fincas resultantes y en la nueva estructura de la propiedad. Este proceso de delimitación conjunta deberá concretarse y realizarse de forma explícita y en la forma que se establezca entre las consejerías implicadas, de forma que se garantice la adecuada aplicación de dicha normativa de cambio de uso.

La concentración parcelaria no alterará el uso de aquellas parcelas de carácter forestal, y ante cualquier posible cambio de uso de forestal a agrícola deberá ser objeto de informe por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

- v) Cese de actividad. El proyecto definitivo concretará el plazo estimado para la ejecución de la concentración parcelaria proyectada. Si por cualquier causa cesara la ejecución de las obras de concentración parcelaria, de forma temporal o definitiva, el promotor establecerá un plan de actuación que será presentado ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora para su aprobación. Será responsabilidad del promotor el adecuado mantenimiento y conservación de las infraestructuras creadas, así como su reparación, sustitución o desmantelamiento, en caso de que su deterioro ponga en peligro las condiciones mínimas de seguridad o exista riesgo de afección al medio.

3. *Programa de vigilancia ambiental.* Con antelación al inicio de la actividad, el promotor presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, que se complementará de forma que contemple las medidas protectoras incluidas en esta declaración de impacto ambiental y se facilite el seguimiento de las actuaciones proyectadas durante la fase de obras, así como en las fases de funcionamiento y de abandono de la instalación.

En el seguimiento se prestará especial atención a los ecosistemas acuáticos y ligados al agua (ríos, charcas, lagunas, pastizales húmedos) evitando la realización de actuaciones que puedan afectar significativamente a la red de drenaje o que puedan comprometer su estado de conservación por realizarse en periodos inadecuados (lluvias intensas, etc.).

4. *Comunicación de inicio de actividad.* En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de inicio de la actividad.

5. *Informes periódicos.* A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por esta declaración de impacto ambiental.

6. *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental de esta declaración de impacto ambiental.

7. *Protección del patrimonio cultural y arqueológico.* Si en el transcurso de la ejecución del proyecto aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las actividades en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a hallazgos casuales que pudieran producirse.

De acuerdo con el informe emitido por el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora, la empresa adjudicataria deberá aceptar las prescripciones expuestas en el Acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora, de 24 de octubre de 2023, y remitirlas al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora. Y recuerda que la ejecución de los trabajos de campo que afectan al patrimonio cultural deberá ser realizada por técnico competente (arqueólogo), siendo de aplicación el capítulo IV Procedimientos para la realización de actividades arqueológicas, sección 2ª, Art.º 117 a 120 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el reglamento para la protección del patrimonio cultural de Castilla y León.

8. *Coordinación técnica.* Se deberá comunicar el inicio de los trabajos con, al menos, 10 días de antelación en la Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Sayago, para que se proceda al replanteo previo de los trabajos y, en su caso, al señalamiento de los pies de árboles objeto de corta.

Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir de la aplicación o interpretación de las medidas protectoras establecidas en esta declaración de impacto ambiental, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

9. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

10. *Vigencia de la declaración de impacto ambiental.* Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor



deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

11. *Publicidad de la autorización del proyecto.* Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto, y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.